

<CÔNG TY MẸ>

Địa chỉ: ...

Số:

Ngày: ...

V/v: **Quản lý, kiểm soát chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới từ <Công ty con> (Việt Nam) cho <Công ty mẹ> ngoài Việt Nam**

<Công ty mẹ>, quyết định:

Điều 1. Để bảo đảm hoạt động của <Công ty con> tuân thủ Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân của Việt Nam và các quy định pháp luật tại Việt Nam, <Công ty mẹ> **quyết định như sau:**

1. Nguyên tắc chung

- a) Không chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới từ <Công ty con> sang <Công ty mẹ> nếu chưa đáp ứng các điều kiện pháp lý theo quy định của Việt Nam.
- b) Tách biệt hoàn toàn hạ tầng dữ liệu giữa <Công ty con> tại Việt Nam và <Công ty mẹ> ở nước ngoài.

2. Phân tách hệ thống

- a) Dữ liệu cá nhân của <Công ty con> được lưu trữ trên máy chủ của <Công ty con> đặt tại Việt Nam. Trường hợp có lưu trữ trên máy chủ ngoài Việt Nam thì <Công ty mẹ> không trực tiếp hoặc gián tiếp quản trị, vận hành máy chủ đó, và quyền truy cập của <Công ty mẹ> đối với máy chủ này theo điều kiện tại khoản 3 [Quyền truy cập] của Điều này.
- b) Không đồng bộ, sao lưu, hoặc nhân bản dữ liệu từ hệ thống của <Công ty con> sang hệ thống hoặc máy chủ do <Công ty mẹ> quản lý ở nước ngoài.

3. Quyền truy cập

- a) <Công ty mẹ> không có quyền truy cập trực tiếp hoặc gián tiếp vào hệ thống có dữ liệu cá nhân của <Công ty con> trừ các trường hợp sau:
 - Truy cập tại Việt Nam (khi cần kiểm toán/kiểm tra tuân thủ) và không truy xuất/sao chép dữ liệu cá nhân ra ngoài hệ thống của <Công ty con>,
 - Truy cập từ nước ngoài khi đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, thủ tục theo pháp luật Việt Nam về chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới.
- b) Tài khoản truy cập của <Công ty mẹ> (nếu có) phải được cấp riêng, có thời hạn và không có quyền quản trị hệ thống, và có lưu vết đầy đủ.

4. Xuất dữ liệu/tải về/sao chép dữ liệu

- a) Không tải về/sao chép/xuất dữ liệu cá nhân để chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới từ <Công ty con> sang <Công ty mẹ> dưới bất kỳ hình thức nào (gửi email, ứng dụng điện thoại, API, dịch vụ lưu trữ đám mây, dịch vụ chia sẻ file, dịch vụ truyền file, ...), trừ khi đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, thủ tục theo pháp luật Việt Nam về chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới.

- b) Nhân sự thuộc <Công ty mẹ> làm việc tại <Công ty con> sử dụng các phương tiện điện tử do <Công ty con> quản lý. Nhân sự thuộc <Công ty mẹ> làm việc tại <Công ty con> không được tải về/sao chép/xuất dữ liệu cá nhân từ hệ thống của <Công ty con> sang thiết bị khác không do <Công ty con> quản lý để chuyển ra khỏi Việt Nam (thẻ nhớ, ổ cứng di động, laptop, v.v...), trừ khi đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, thủ tục theo pháp luật Việt Nam về chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới.

5. Thông tin cho mục đích quản trị và báo cáo nội bộ

- a) Đối với thông tin phục vụ mục đích quản trị hoặc báo cáo nội bộ, <Công ty mẹ> **chỉ yêu cầu các dữ liệu phi cá nhân hoặc dữ liệu đã được khử nhận dạng**. Việc khử nhận dạng đảm bảo <Công ty mẹ> không trực tiếp hoặc gián tiếp có được từ điển/dữ liệu trung gian hoặc biện pháp, công cụ để có thể tái nhận dạng dữ liệu cá nhân.
- b) <Công ty mẹ> không được yêu cầu cung cấp hoặc chia sẻ các khóa, công cụ, mô hình, thuật toán, quyền truy cập từ xa, hoặc từ điển, dữ liệu trung gian có thể tái nhận dạng dữ liệu cá nhân.
- c) Mọi tập dữ liệu cá nhân sau khi khử nhận dạng vẫn phải được xem là dữ liệu nhạy cảm, và phải áp dụng biện pháp bảo mật, phòng ngừa khả năng tái nhận dạng và phòng ngừa sai sót của các chương trình, giải pháp khử nhận dạng.

6. Điều kiện chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới

Việc chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới từ <Công ty con> cho <Công ty mẹ> phải theo các điều kiện sau:

- a) Có Thỏa thuận bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân giữa <Công ty con> và <Công ty mẹ>, nêu rõ mục đích, loại chủ thể dữ liệu, loại dữ liệu, biện pháp bảo mật;
- b) <Công ty con> đã lập, lưu trữ, nộp hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới cho cơ quan nhà nước Việt Nam trong thời hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- c) <Công ty con> đã nhận được thông báo/chấp thuận của cơ quan nhà nước Việt Nam (đối với trường hợp pháp luật Việt Nam có yêu cầu).

7. Các bảo đảm thực thi

- a) <Công ty con> được quyền từ chối hoặc chặn mọi yêu cầu truy cập, chuyển dữ liệu nếu không đáp ứng yêu cầu pháp lý theo pháp luật Việt Nam;
- b) <Công ty mẹ> bảo đảm tuân thủ quy định này, và bảo đảm các cấp lãnh đạo, nhân viên của <Công ty mẹ> thực hiện nghiêm túc quy định này cũng như bảo đảm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, cam kết theo Thỏa thuận bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân giữa <Công ty con> và <Công ty mẹ>.

Điều 2. Điều khoản thi hành

- 1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 2. Quyết định này được lập bằng tiếng Việt và tiếng ..., nội dung tiếng Việt có giá trị pháp lý, nội dung tiếng... để tham khảo.
- 3. Các đơn vị, cá nhân tại <Công ty mẹ> và <Công ty con> chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

ĐẠI DIỆN <CÔNG TY MẸ>

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)